



Leistungsfälle und Koordination

Samuel Bruhin
MLaw Rechtsanwalt
CAS IRP-HSG Berufliche Vorsorge

Der Leistungsfall von Beat

Beat ist 44 Jahre alt und fährt täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er arbeitet seit 1. Februar 2024 beim weltweit tätigen Konzern Mundo AG und ist im Rahmen dieser Tätigkeit bei der firmeneigenen Pensionskasse PKMundo angeschlossen.

Am 16. Februar 2024 kam es zu einem Unfall.

Beat wurde ins Spital eingeliefert und bleibt dauerhaft in der Arbeitsfähigkeit eingeschränkt. Damit starten auch die Arbeiten hinter den Schreibtischen zur Abklärung der Leistungsansprüche.



Grundlagen

Weshalb werden Leistungen koordiniert?

- Deckung des eingetretenen Schadens durch Leistungen verschiedener Ausgleichssysteme
- Vermeidung einer Besserstellung im Schadenfall
- Vermeidung negativer Eingliederungsanreize



Vorsorgeausweis von Beat

Jahreslohn: CHF 120'000

Versicherter Jahreslohn: CHF 93'540

Versicherte Invalidenrente: CHF 46'770
(50 Prozent des versicherten Lohnes, temporär)



Grundlagen

Was betrifft Beat?

Intrasystemisch?

- Beat ist nur in einer Pensionskasse

Intersystemische Koordination?

- Es war ein Unfall.
- IV + UV + BV

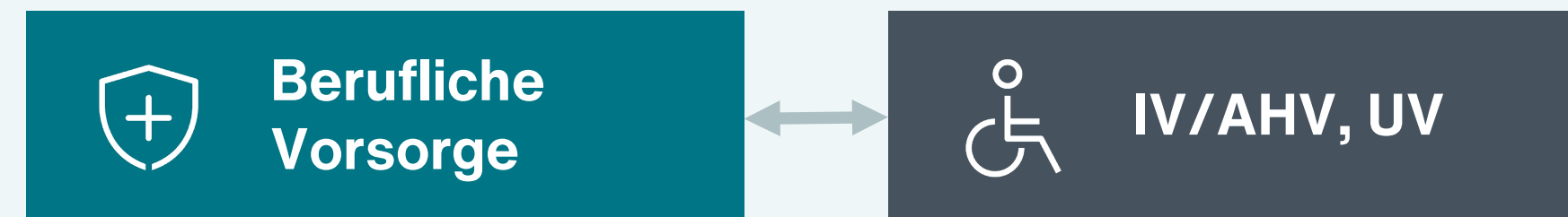
Extrasystemische Koordination?

- Der Unfall erfolgte ohne Dritteinwirkung.
- Über seinen Arbeitgeber ist er für Krankentaggeld versichert.



Intrasystemische Koordination

- Mehrere VE erbringen Leistungen oder kommen als leistungspflichtige in Betracht
- Art. 26 Abs. 4 BVG: letzte VE ist vorleistungspflichtig



Intersystemische Koordination Sozialversicherung

- Mehrere Sozialversicherungen erbringen Leistungen für dasselbe Ereignis z.B.
- Art. 34a BVG: Überentschädigung
- Art. 66 ATSG



Extrasystemische Koordination

- Zusammenfallen von Leistungen der Sozialversicherungen und solcher anderer Leistungs-/ Entschädigungssystemen
- z.B. Art. 34b BVG, Subrogation, Regress, KTG-, Lebensversicherung

Intersystemische Koordination Leistungsreihenfolge

Welche Sozialversicherung darf koordinieren?

Art. 66 ATSG

Renten und Abfindungen werden in nachstehender Reihenfolge gewährt:

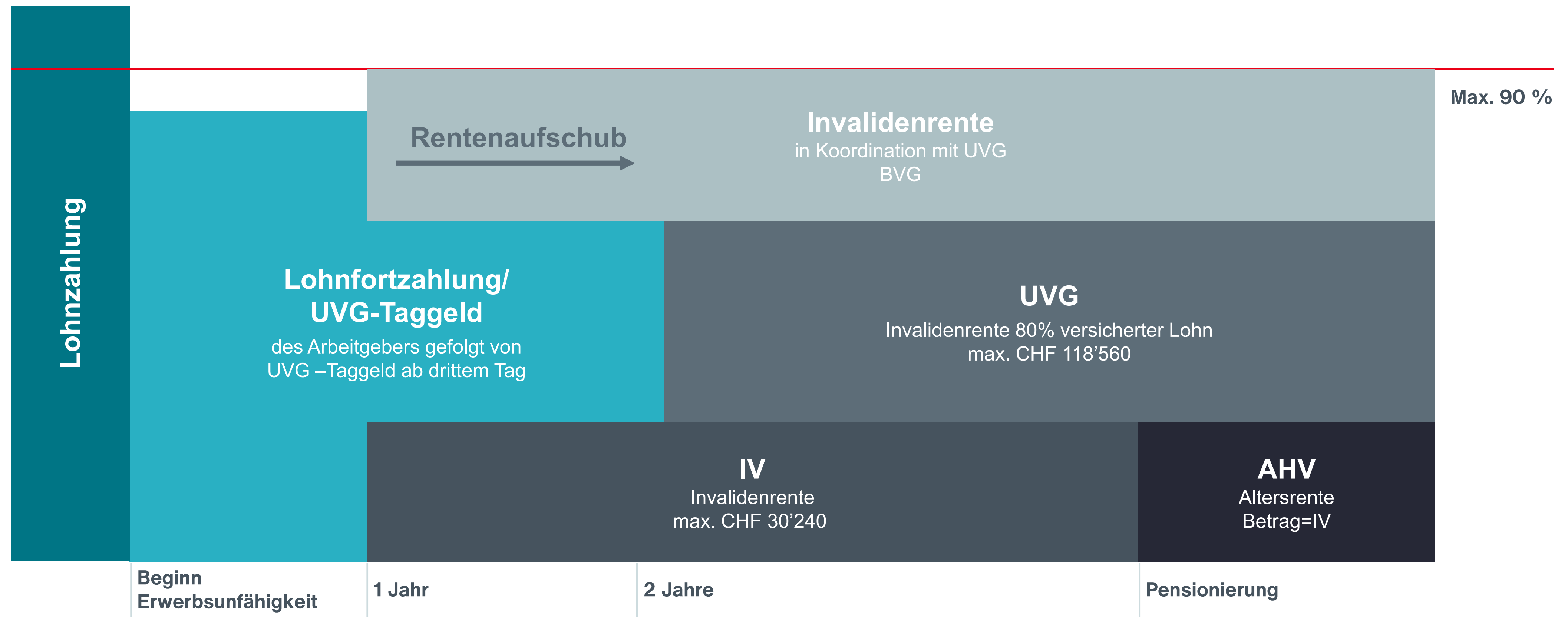
- AHV/IV
- Militärversicherung (MV) / Unfallversicherung (UV)
- berufliche Vorsorge (BV)



Für Beat kommen alle drei Sozialversicherungen als Leistungserbringer in Frage

1. und 2. Säule – gesetzliche Risikoleistungen

Invalidität bei Unfall



Invalidität-Leistungszusprache

Zwei Jahre nach dem Unfall steht fest, Beat erhält von der **eidgenössischen Invalidenversicherung** eine **ganze Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad von 100 Prozent**.

Die Unfallversicherung verfügte, nachdem sie 26 Monate lang Unfalltaggelder ausgerichtet hat, eine Invalidenrente von 50 Prozent, da ein Teil des Gesundheitsschadens auf unfallfremde Faktoren zurückzuführen sei.

Die Pensionskasse übernimmt aufgrund der Bindungswirkung den Entscheid der eidgenössischen Invalidenversicherung **und leistet eine Invalidenrente bei einem IV-Grad von 100 Prozent**.



Leistungsbeginn und -aufschub

nach Art. 26 Abs. 2 BVG

Art. 26 BVG Beginn und Ende des Anspruchs

1. Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (Art. 29 IVG).
2. Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihren reglementarischen Bestimmungen vorsehen, dass der Anspruch aufgeschoben wird, solange der Versicherte den vollen Lohn erhält.



Beat: 26 Monate UV-Taggelder mit 80 Prozent des Lohnes

Leistungsaufschub

nach Art. 26 Abs. 2 BVG

Art. 26 Abs. 2 BVG

- Die Vorsorgeeinrichtung **kann in ihrem Reglement** einen Aufschub vorsehen, solange die versicherte Person **den vollen Lohn** erhält

Art. 26 BVV 2

- Die Vorsorgeeinrichtung kann den Anspruch auf Invalidenleistung bis zur Erschöpfung des Taggeldanspruchs aufschieben, wenn:
 - der Versicherte anstelle des vollen Lohnes Taggelder der Krankenversicherung erhält, die mindestens 80 Prozent des entgangenen Lohnes betragen, und
 - die Taggeldversicherung vom Arbeitgeber mindestens zur Hälfte mitfinanziert wurde.



Beat: Der Anspruch auf Invalidenrente aus der Pensionskasse wird aufgeschoben.

Überentschädigung

Art. 34a Abs. 1 BVG Koordination und Vorleistung

- Die **Vorsorgeeinrichtung** kann die **Hinterlassenen- und Invalidenleistungen** kürzen,
- soweit diese zusammen mit anderen Leistungen **gleicher Art und Zweckbestimmung** sowie weiteren anrechenbaren Einkünften **90 Prozent** des **mutmasslich entgangenen Verdienstes** übersteigen.



Vor Koordination

Jahreslohn: CHF 120'000

IV Rente: CHF 30'240

UVG-Rente: CHF 48'000

BVG-Rente: CHF 56'124

Liegt eine Überentschädigung vor?

Beispiel Invaliditätsfall nach Unfall

Berechnungsbeispiel	Betrag
mutmasslich entgangener Verdienst (meV)	120'000
a) 90 % Überentschädigungsgrenze	108'000
b) Invalidenrente IV (100 %)	30'240
c) Invalidenrente UV (50 %)	48'000
d) Invalidenrente bV (100 %)	56'124
e) Total anrechenbare Einkünfte (= b+c+d)	134'364
f) Überversicherung (= e-a)	26'364
Koordinierte Invalidenrente aus bV (d-f)	29'760



Beat wäre um CHF 26'364 überentschädigt.



Frage

Wie beeinflussen folgende Faktoren die Wahrscheinlichkeit einer Überentschädigung im Invaliditätsfall?

Faktor	höher	neutral	tiefer
Unfall als Invaliditätsursache			
BVG-nahe Leistungen			
sehr hoher versicherter Lohn			
tiefes Alter bei Invaliditätseintritt			
viele Kinder			

Liegt eine Überentschädigung vor?

Beispiel Invaliditätsfall mit sehr hohem Lohn

Berechnungsbeispiel	Betrag
mutmasslich entgangener Verdienst (meV)	600'000
a) 90% Überentschädigungsgrenze	540'000
b) Invalidenrente IV (100%)	30'240
c) Invalidenrente UV (100%)	118'560
d) Invalidenrente bV (100%)	286'770
e) Total anrechenbare Einkünfte (= b+c+d)	435'570
f) Überversicherung (= e-a)	0
Koordinierte Invalidenrente aus bV (d-f)	286'770



Trotz 100 Prozent Unfallrente keine Kürzung wegen Überentschädigung, weil die Rente aus UV und IV maximiert sind.



Liegt eine Überentschädigung vor?

Beispiel Invaliditätsfall mit drei Kindern

Berechnungsbeispiel	Betrag
mutmasslich entgangener Verdienst (meV)	120'000
a) 90% Überentschädigungsgrenze	108'000
b) Invalidenrente IV	30'240
c) Invalidenkinderrenten IV (3x20%)	18'144
d) Invalidenrente bV	56'124
e) Invalidenkinderrenten bV (3x20%)	33'674
f) Total anrechenbare Einkünfte (= b+c+d+e)	138'182
g) Überversicherung (= f-a)	30'182
Koordinierte Invalidenrente aus bV	37'260
Koordinierte Invalidenkinderrenten aus bV	22'356

IV: pro Kind 20 Prozent der Invalidenrente, max. drei Kinderrenten
bV: Kein Maximum
proportionale Kürzung der Stammrente und der Kinderrenten



Überentschädigung

Was kann man regeln?

Reglementarischer Gestaltungsspielraum

Art. 34a BVG ist für die überobligatorische Vorsorge nicht direkt anwendbar – erheblicher Gestaltungsspielraum:

- Abweichende sowie parallele Regelungen sind reglementarisch vorzusehen
- Vorsorgeeinrichtungen können sowohl grosszügigere als auch strengere Regelungen vorsehen
- Wahrung des BVG-Minimums (Schattenrechnung)
- Wahrung der verfassungsmässigen Grundsätze

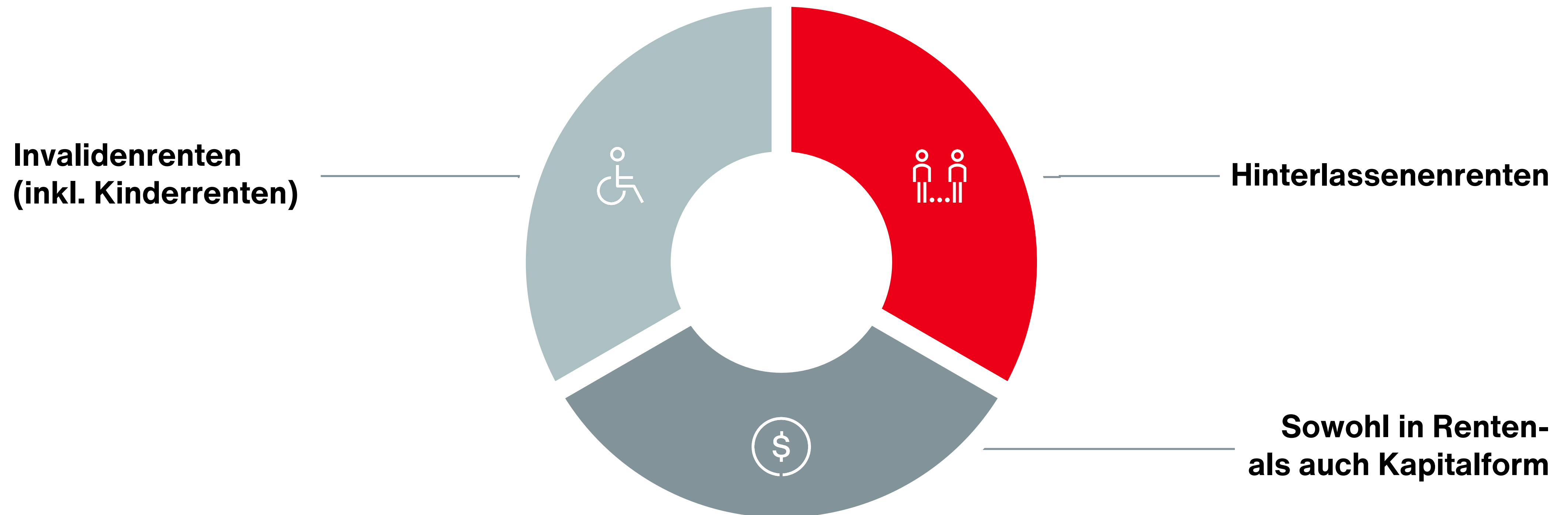


Überentschädigung

Welche Leistungen dürfen gekürzt werden?

Die Koordination ist beschränkt auf Risikoleistungen

Das heisst:



Überentschädigung

Ab welchem Einkommen kann gekürzt werden?

Art. 34a BVG Überentschädigungsgrenze

90 Prozent des mutmasslich entgangenen Verdienstes (meV) Art. 24 Abs. 6 BVV2

Der mutmasslich entgangene Verdienst entspricht dem gesamten Erwerbs- und Ersatzeinkommen, das die versicherte Person ohne das schädigende Ereignis mutmasslich erzielen würde.

Vorrang hat die Definition gemäss Reglement, zum Beispiel:

- massgeblicher Verdienst gemäss Reglement statt meV
- 100 Prozent statt 90 Prozent

Überentschädigung

Wie wird der mutmasslich entgangene Verdienst (meV) bestimmt?

Überentschädigungsgrenze

meV = hypothetisches Einkommen, das die versicherte Person ohne Invalidität erzielen könnte

- Vermutung: meV = Valideneinkommen gemäss IV (BGE 144 V 166, E.3.2.2)
- Keine Obergrenze (versicherte und nichtversicherte Verdienste, Nebeneinkommen)
- Verhältnisse zum Zeitpunkt, in welchem sich die Kürzungsfrage stellt.



**Beat war vor dem Unfall Gemeinderat und erhielt pro Jahr CHF 10'000 Sitzungsgelder.
Teil des meV?**

Überentschädigung

Welche Einkünfte dürfen beim Einkommen angerechnet werden?

Nach Eintritt des versicherten Ereignisses: Welche Einkünfte dürfen beim Einkommen angerechnet werden?

Kongruenzgrundsatz: Leistungen «gleicher Art und Zweckbestimmung»



Überentschädigung

Anrechenbare Einkünfte



**Integritäts-
entschädigung?**



**Taggelder
der UV?**



**Taggelder
des KTG?**



**Leistungen aus
privater Versicherung?**



Witwenrente?

Überentschädigung

Anrechenbare Einkünfte, Art. 24 Abs. 1 und 2 BVV 2 (oder gemäss Reglement)

Vor Erreichen des Referenzalters dürfen folgende Leistungen und Einkünfte angerechnet werden (Abs. 1):

- Hinterlassenen- und Invalidenleistungen, die andere in- und ausländische Sozialversicherungen ...
- Taggelder aus obligatorischen Versicherungen
- Taggelder aus freiwilligen Versicherungen, wenn diese mindestens zur Hälfte vom Arbeitgeber finanziert werden
- wenn die versicherte Person Invalidenleistungen bezieht: **Das weiterhin erzielte oder zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbs- oder Ersatzeinkommen**

Nicht angerechnet werden (Abs. 2)

- Hilflosenentschädigungen, Integritätsentschädigung, Abfindungen, Assistenzbeiträge und ähnliche Leistungen
- Zusatzeinkommen während Massnahme nach Art. 8a IVG

Überentschädigung

Anrechenbare Einkünfte, Art. 24 Abs. 1 lit. d BVV 2

Vermutung

weiterhin erzielbares Einkommen =
Invalideneinkommen (BGE 134 V 64)



Aber

Gewährung des rechtlichen Gehörs,
versicherte Person kann Vermutung
widerlegen

Überentschädigung

Revision der Überentschädigungsberechnung

Die VE kann (und muss) die Voraussetzungen und den Umfang einer Kürzung überprüfen und anpassen, wenn die Verhältnisse sich wesentlich ändern (Art. 24 Abs. 5 BVV 2)

Wesentliche Änderung = Leistungsanpassung von mind. 10 Prozent

Mögliche Ursachen

- Änderung des IV-Grades
- Änderung des Status (Kind, Verheiratung etc.)
- Anpassung des meV
- Anpassung des zumutbarerweise erzielbaren Einkommens
- Änderung des effektiven Einkommens



**Beat wird fünf Jahre nach dem Unfall Vater:
Mit den neu fälligen Kinderrenten wird die Überentschädigung neu berechnet.**

Überentschädigung

Reglementarischer Gestaltungsspielraum

Beispiele

- Überentschädigungsgrenze 100 Prozent statt 90 Prozent
- Versicherter Verdienst = mutmasslich entgangener Verdienst
- Anrechnung des (hypothetisch) zumutbaren Einkommens
- Rentenaufschub
- BVG Minimal – Rente bei Unfall



Praxisbeispiele der Reglementsgestaltung

«Kapitalleistungen werden zwecks Berechnung der Überversicherung gemäss den technischen Grundlagen der Kasse in Renten umgerechnet.»

«Risikorenten der Pensionskasse im Verbund mit anrechenbaren Leistungen Dritter gemäss Abs. 2 werden unter Beachtung der gesetzlichen Minimalleistungen auf 90 Prozent des bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit massgebenden Lohnes gekürzt.»

«Richtet die Unfall- oder die Militärversicherung für den gleichen Versicherungsfall eine Partnerrente aus, erbringt die Stiftung ihre Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Koordinationsbestimmungen, höchstens aber die nach BVG vorgeschriebenen Mindestleistungen.»

«Bei der Bestimmung des zumutbarerweise noch erzielbaren Erwerbs- oder Ersatzeinkommens wird auf das um 25 Prozent verminderte Invalideneinkommen gemäss IV-Entscheid abgestellt.»



Merkmale zur Reglementsgestaltung



**Grosser
Spielraum**



**Leistungs-
begrenzung**



**Reglementierungs-
bedarf**



**Verwaltungsaufwand
verringern**



**BVG-
Schattenrechnung**



Korrekturinstrument

Fragen?

Vorleistungspflicht nach Art. 26 Abs. 4 BVG

Wer leistet, wenn die Leistungspflicht umstritten ist

Art. 26 Abs. 4 BVG: Vorleistungspflicht bei Invalidenrenten

Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleistungspflichtig, der er zuletzt angehört hat.

Steht die leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese Rückgriff nehmen.



Zuständigkeit – in der Praxis sehr häufiger Streitpunkt

Fallbeispiel Vorleistungspflicht

Vor Antritt bei der Mundo AG im April 2025 nahm sich Beat eine Auszeit von 12 Monaten. Dies nachdem er seine vorherige Tätigkeit bei der Antea AG infolge eines Burnouts aufgeben hatte.

Während seiner Auszeit lebte Beat von seinen Ersparnissen, er war in dieser Zeit in ambulanter psychiatrischer Behandlung aber nicht krank geschrieben.

Beide Vorsorgeeinrichtungen verneinen ihre Leistungspflicht für die depressionsbedingte Invalidität. Die Arbeitsunfähigkeit wegen Depression sei aufgrund der Arztberichte vor (PK Mundo) oder nach (PK Antea) ihrer Versicherungsdeckung eingetreten.



Vorleistung nur, wenn feststeht, dass überhaupt ein Anspruch auf Rentenleistungen aus BVG besteht. (9C_425/2015 v. 11.12.2015)

Nur gesetzliche Minimalleistungen.

Regressanspruch gegen die leistungspflichtige VE geltend machen. (BGE 136 V 131)